

종합감사
공개용

부산대학교병원 물류관리팀 감사결과 보고서



2023. 7.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I. 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사실시 과정	3
4. 감사결과 처리	4
II. 감사대상 현황	5
1. 부서운영 분야	5
2. 주요업무 분야 및 현황	6
III. 감사 결과	10
IV. 처분요구와 통보사항	12
1. 처분요구사항 일람표	13
2. 신분상 조치인원 명세	13
3. 처분요구상세	13
가. 입찰공고 기간 미준수	14
나. 공사계약일반조건에 따른 적정 착공기간 미부여	18
다. 반품의약품에 대한 환수액 관리 미흡	22
라. 선금 지급 관련 채권확보 조치 미흡	25
마. 기부채납 처리 절차 미흡	29
바. 임대장비 보험 미가입 및 유형자산 보험가입 기준 미흡	32
사. 부산대학교병원 병원보 ‘생명사랑’ 제작 관련 계약기간 연장 부적정	36

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 부산대학교병원 물류관리팀(이하 ‘물류관리팀’이라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2023년도 부산대학교병원 감사실 자체 감사계획에 따라 물류관리팀에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 물류관리팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도 개선을 통해 부서 업무를 지원할 수 있도록 하는데 감사의 중점을 두었다. 그리고 물류관리팀에서 제출한 감사자료¹⁾를 토대로 주요 업무 수행 과정이 관련 법령 및 병원의 규정과 정책 등을 준수하는지의 여부, 종전 종합감사 지적사항에 대한 이행 여부 등을 확인하고, 소속 직원들에 대한 복무관리 실태, 부서 예산 집행내역 등과 같은 부서 운영의 적정성도 점검하였다. 감사 범위는 물류관리팀에서 2020. 1. 1.부터 2022. 12. 31.까지 수행한 업무에 한정하여 검토하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2023. 6. 5. ~ 2022. 6. 9.)를 거쳐 2023. 6. 12.부터 2023. 6. 23.까지 10일간 내부감사인 8명과 국립대학교병원 협동감사제도를 활용한 외부감사인²⁾ 1명을 투입하여 협동감사를 실시하였다.

1) 물류관리팀-2462(2023.06.05.)'부산대학교병원 물류관리팀 종합감사 실시에 따른 자료 제출'

2) 교육부로부터 감사인력(경북대학교병원 물류관리팀 행정4급 여동민)을 지원받음. 실제지원기간 2023.6.12.~2023.6.16. 5일

분야별 주요 쟁점을 확인하기 위해 ①「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률·시행령·시행규칙」(이하 ‘국가계약법·시행령·시행규칙’이라 한다) 및 「부산대학교병원 회계규정」(이하 ‘회계규정’이라 한다)에 근거하여 물류관리팀에서 진행한 계약의 전반적인 사항을 점검하였고 ②각종 입찰 및 계약 현황은 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 비롯한 병원전산시스템을 활용하여 살펴보았으며, ③부서에서 주관하는 업무가 매뉴얼을 준수하고 있는지 자산관리지침, 의료소모품 유효기간 관리 정책 등을 검토하였다. ④또한 부서복무관리 실태를 점검하기 위하여 부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 ‘PHIS’에서 출장·휴가·외부강의 신고 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 부당 및 개선사항과 관련하여 물류관리팀으로부터 의견을 듣고 의견을 조정하기 위해 물류관리팀장 등이 참석한 가운데 2023. 6. 23.(금) 감사마감회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2023. 7. 13.(목) 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사대상 현황

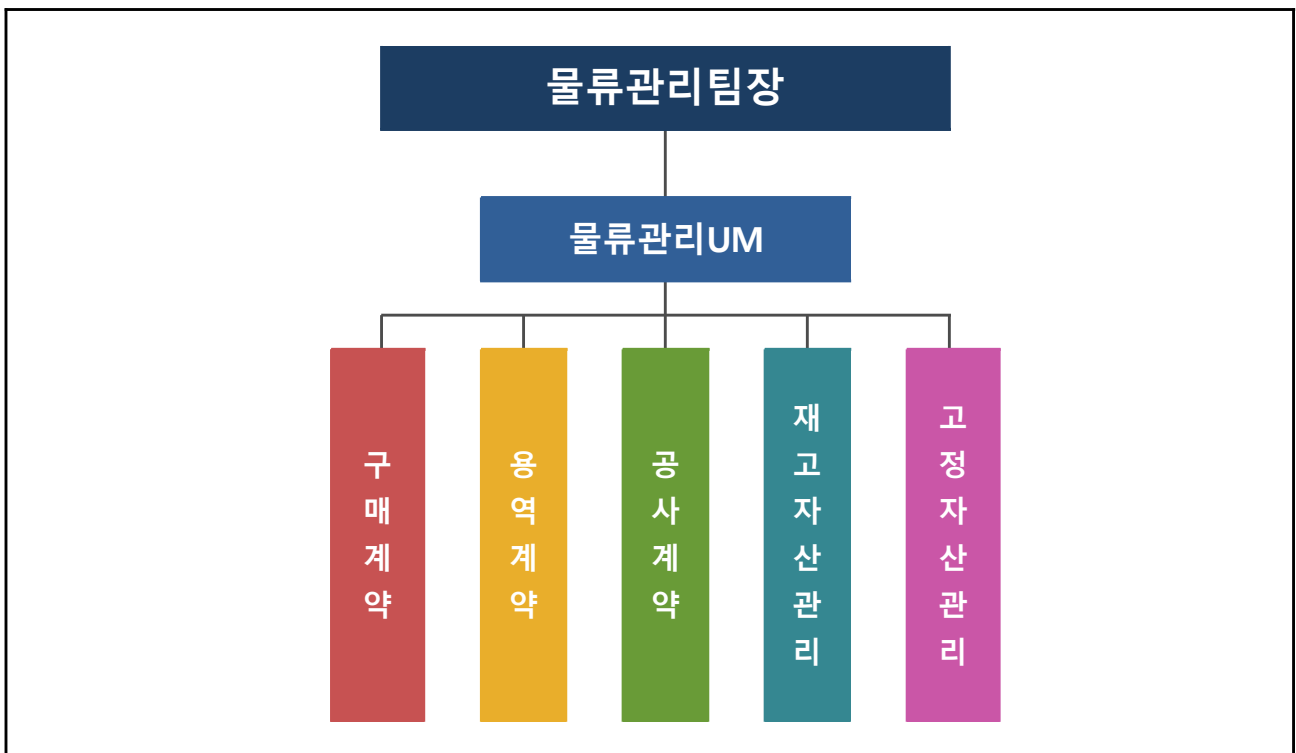
1. 부서운영 분야

가. 조직·인원 현황

물류관리팀은 관련 법령 및 병원 규정에 따라 각종 의료장비 및 기기,약품, 진료재료 등을 구매 관리하며 각종 소모품의 구입과 재고 및 자산관리, 유지, 폐기에 이르는 전반적인 업무를 수행하는 부서로서 부산대학교병원 직제규정」 제11조에 따라 사무국 밑에 설치되어 있다.

조직 구성원은 팀장 1명, UM 1명, 팀원 8명 등 총 10명으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 1]과 같으며 인력 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 물류관리팀 조직도



[표 1] 물류관리팀 인력현황

(단위: 명)

연도	구분		2급	3급	4급	5급	6급	8급	소계	계약직	총계
2020	일반직	행정직	1	1	3	2	3		10		10
		원무직						1	1		1
2021	일반직	행정직	1		3	3	3		10		10
		원무직						1	1		1
2022	일반직	행정직	1		3	3	3		10	1	11
		원무직									

※ 기준일: 각 연도별 12. 31.

나. 부서예산 현황

최근 3년간 물류관리팀의 예산배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 물류관리팀 예산집행현황

(단위: 천원, %)

연도	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
2020	41,290,172	30,540,833	10,749,338	73.97	
2021	40,145,122	34,109,587	6,035,535	84.97	
2022	50,017,328	39,949,937	10,067,390	79.87	

2. 주요업무 분야 및 현황

가. 주요업무 내용

물류관리팀의 주요업무 및 분장은 [표 3]과 같다.

[표 3] 물류관리팀 주요업무 및 분장

직급	업 무 분 장	비고
팀장	- 물류관리팀 업무 총괄	
UM	- 물류관리팀 진행업무 검토에 관한 사항 - 예산관리에 관한 사항 - 의료장비 계약에 관한 사항(2천만원 이상) - 기술용역 계약에 관한 사항	
팀원	- 시설공사 계약에 관한 사항 - 건물수선 및 수선용품 계약에 관한 사항 - 장비 공동운영 계약 및 분배금 관리에 관한 사항 - 사업비부서(융합의학기술원) 요청 계약에 관한 사항	
팀원	- 일반용역 계약에 관한 사항 - 유지보수 계약에 관한 사항 - 국유재산 관리에 관한 사항 - 서구청 관련 업무에 관한 사항 - 각종 보험 계약 및 관리에 관한 사항 - 임대차 계약에 관한 사항	
팀원	- 의약품 및 약국재료 계약에 관한 사항 - 한약품 계약에 관한 사항(3천만원 이상) - 조영제 및 동위원소재료 계약에 관한 사항 - 의료용 가스류 계약에 관한 사항 - 리스 관련 업무에 관한 사항 - 지출결의서 검토 작업 및 지출의뢰에 관한 사항 - 물류관리팀 업무 전산화에 관한 사항	
팀원	- 전산시스템 구축·용역 계약에 관한 사항 - 의료용비품 및 공기구비품 구입에 관한 사항 - 사업비부서(의생명연구원 등 기타) 요청 계약에 관한 사항 - 유관기관 및 유관부서 관련 업무에 관한 사항	
팀원	- 유형자산 및 부외자산 관리에 관한 사항 - 재물조사에 관한 사항 - 장비 검수 및 입회에 관한 사항 - 의료장비 심평원 신고에 관한 사항 - 지출결의서 검토 작업 및 지출의뢰에 관한 사항 - 장례식장 용품 계약에 관한 사항 - 환경정리비(정화조청소, 조경 등)에 관한 사항	
팀원	- 검사재료 계약에 관한 사항 - 외주 위탁 계약에 관한 사항 - 일반비품 렌탈 계약에 관한 사항(정수기 등)	

직급	업 무 분 장	비고
	- 재고자산 관리에 관한 사항 - 의료폐기물 용기류 계약에 관한 사항 - 물류관리팀 업무 전산화에 관한 사항	
팀원	- 특수진료재료 계약 및 신규코드 생성에 관한 사항 - 치과재료 계약에 관한 사항 - 홍보물 계약에 관한 사항 - 인쇄물 계약에 관한 사항 - 직원근무복(신발 포함) 및 일반 침구류 계약에 관한 사항 - 유관기관 및 유관부서 관련 업무에 관한 사항	
팀원	- 사무용품 및 기타저장품 계약에 관한 사항 - 관재창고 일반소모품 계약 및 관리에 관한 사항 - 일반저장품(수진자경비, 간식류, 식기류 등) 계약에 관한 사항 - 일반서무에 관한 사항(구매요구접수, 전자세금계산서 처리 등) - 전도금 집행에 관한 사항(수리비 등)	

나. 주요사업 추진실적

1) 구매 업무 전산화

물류관리팀은 구매요구, 물가조사, 물품품의, 지출결의, 검수, 계약서류보관 등 업무 처리 전반을 전산화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며 전산화를 통한 구매의 타당성, 가격 적정성, 재고 관리 등 데이터 관리로 업무의 효율성을 높이고 병원 예산 절감에 기여하였다. 물류관리팀 업무 분야별 전산화 추진 실적은 다음 [표 4]와 같다.

[표 4] 물류관리팀 업무 전산화 추진실적

구분	전산화 업무	완료여부	진행사항	비고
구매	구매요구서 승인, 물류관리팀 접수 및 결재	완료	시행	
	물가조사, 물품품의, 지출결의서 작성 및 결재	완료	시행	
	발주(납품지시)	완료	시행	
	관련 서류 업로드	완료	시행	
	입고 및 검수	완료	시행	
	검수 확인(승인)	완료	시행	
계약	계약체결 요청 공문 및 구매요구서 접수	완료	시행	
	접수 및 계약체결(안) 결재	완료	시행	
	입찰공고(나라장터)_조달청 프로그램	활용	사용 중	
	입찰 결과 보고 시 관련 서류 일체 첨부기능	완료	시행	
	계약문서 편철 및 활용	완료	시행	
유형 자산	유형자산 취득등록	미완료	테스트 중	
	유형자산 이동 및 폐기	미완료	테스트 중	
지출	회계관리팀으로 지출의뢰	완료	시행	

2) 전자입찰 확대

물류관리팀은 병원 청렴도 향상과 신뢰받는 공정한 계약을 위해 전자입찰 비율을 높이하고자 담당자별 업무내용, 조달청 질의응답 결과, 조달청 교육, 타기관별 입찰 방법 검토 등 계약관련 사항에 대해 주 1회 공유하는 활동을 지속적으로 하고 있으며, 그 결과 [표 5]와 같이 전자입찰 건수가 지난 3년간 크게 향상되는 성과를 거두었다.

[표 5] 전자입찰 확대 추진실적

(단위: 건, %)

구분	2020년	2021년	2022년
총 입찰 건	144	203	249
전자 입찰 건	127	184	233
전자입찰비율	88.2	90.6	93.5

3) 주요사업 추진실적

최근 3년간 물류관리팀의 주요사업 추진실적은 [표 6]과 같다.

[표 6] 물류관리팀 주요사업 추진실적

연도	주요업무계획	현황 및 실적
2020	○ 주요 의료장비 입찰 및 계약 (1천 만원 이상)	- 자동화 시스템 로봇수술기 (da Vinci Xi single console) 외 97건
	○ 미사용(유휴) 및 폐기자산 재활용	- 총 93건의 유형자산 구매요구에 대한 재활용으로 174,278,903원 예산 절감
	○ 공동운영장비 배분금 실적	- 차세대염기서열분석기 외 5건 본원 1,232,922,373원 계약업체 406,611,223원
	○ 불용자산의 매각	- 안저카메라 외 216건 매각 31,800,000원 접수입처리
	○ 사회적 경제기업제품 구매 증대	- 중소기업제품 총 구매액 중 70.70% - 여성기업 총 구매액 중 8.50% - 장애인기업제품 총 구매액 중 0.10%
2021	○ 주요 의료장비 입찰 및 계약 (1천 만원 이상)	- '자기공명영상장치(MRI) 외 2종 구입' 외 92건
	○ 미사용(유휴) 및 폐기자산 재활용	- 총 69개의 유형자산 구매요구에 대한 재활용으로 17,423,480원 예산 절감
	○ 불용자산의 매각	- 이동식초음파기 외 299건 매각 127,014,000원 접수입처리
	○ 사회적 경제기업제품 구매 증대	- 중소기업제품 총 구매액 중 75.40% - 여성기업 총 지급액 중 9.80% - 장애인기업제품 총 구매액 중 0.05% - 기술개발제품 중소기업제품 구매 총액 중 0.15%
2022	○ 주요 의료장비 입찰 및 계약 (1천 만원 이상)	- '혈관조영촬영장치 1SET 구입(설치)' 외 109건
	○ 미사용(유휴) 및 폐기자산 재활용	- 총 37개의 유형자산 구매요구에 대한 재활용으로 8,168,644원 예산 절감
	○ 불용자산의 매각	- 이동식소생술기 외 121건 매각 10,650,000원 접수입처리
	○ 사회적 경제기업제품 구매 증대	- 중소기업제품 총 구매액 중 71.0% - 여성기업 총 지급액 중 20.59% - 장애인기업제품 총 구매액 중 0.06%

다. 부서운영경비 사용 현황

최근 3년간 물류관리팀의 부서운영경비 사용 현황은 [표 7]과 같다.

[표 7] 물류관리팀 부서운영경비 사용 현황

(단위: 천원, %)

연도 업무추진비내역	2020			2021			2022		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
부서운영경비	2,720	2,720	100	3,055	3,055	100	3,075	3,075	100

III 감사결과

감사결과 총 7건에 대해 처분요구 종류별로 구분하면 [표 8]과 같으며, 감사결과 확인된 주요 문제점은 아래와 같다.

[표 8] 지적사항 총괄

(단위: 건, 명)

건수	합계		변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
	금액	인원								일반	시정 완료	인사처 료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례		
7					3	1			1	4						

감사결과 확인된 주요 문제점

- **입찰공고 기간 미준수**
 - 입찰공고 시 관련 법령에서 정한 의무 공고기간을 위반함
- **공사계약일반조건에 따른 적정 착공기간 미부여**
 - 계약예규에 따라 적정 착공기간을 부여하지 않고 착공일을 단축하여 계약 진행함
- **반품의약품에 대한 환수액 관리 미흡**
 - 계약이 종료된 업체에 대한 미환수 금액 확인됨
 - 업체별 미환수 금액이 회계관리팀 장부상 금액과 차액 확인됨
- **선금 지급 관련 채권확보 조치 미흡**
 - 선금 지급 시 증권 또는 보증서를 제출받지 않음
 - 계약 이행종료일의 60일 이상 미확보 및 계약 연장 시 미갱신
- **기부채납 처리 절차 미흡**
 - 기부채납원 접수 누락 및 채납승인 통지 누락됨
- **임대장비 보험 미가입 및 유형자산 보험가입 기준 미흡**
 - 계약서에 명시된 보험가입 유무를 제출받지 않음
 - 병원의 자산으로 등록된 장비 등에 보험 가입 여부 및 기준 마련 필요
- **부산대학교병원 병원보 '생명사랑' 제작 관련 계약기간연장 부적정**
 - 계약기간 연장 사유에 해당되지 않음에도 연장계약이 체결됨

물류관리팀에서 추진한 각종 계약 및 업무처리에 있어 입찰공고 기간 미준수 등 총 7건의 감사결과를 처분요구 하였고, 수의계약 근거서류 보완, 인지세법 준수 등은 더욱 철저히 이행하도록 구두조치 하였다.

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부 서	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	물류관리팀	입찰공고 기간 미준수	시정 및 주의		1	처분 후 2개월 내	-
2	물류관리팀	공사계약일반조건에 따른 적 정 착공기간 미부여	통보			"	-
3	물류관리팀	반품의약품에 대한 환수액 관리 미흡	통보			"	-
4	물류관리팀	선금 지급 관련 채권확보 조치 미흡	통보			"	-
5	물류관리팀	기부채납 처리 절차 미흡	통보			"	-
6	물류관리팀	임대장비 보험 미가입 및 유형자산 보험가입 기준 미흡	시정 및 권고			"	-
7	물류관리팀	부산대학교 병원보 '생명사랑' 제작 관련 계약기간연장 부적정	시정			"	-

2. 신분상 조치인원 명세

제목	처분내역			
	조치결과	소속	직급	성명
입찰공고 기간 미준수	주의	부산대학교병원 물류관리팀	행정 2급	◇◇◇

3. 처분요구상세

부 산 대 학 교 병 원

시정 및 주의

제 목 입찰공고 기간 미준수

소관부서 부산대학교병원 물류관리팀

조치부서 부산대학교병원 물류관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 물류관리팀에서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (이하 국가계약법이라 한다) · 시행령 · 시행규칙」 등에 의거하여 계약업무를 처리하고 있으며, 기타공공기관 계약사무 운영규정 및 내부 회계규정에 따라 업무를 수행한다.

2. 관계법령(판단근거)

국가계약법 시행령 제35조(입찰공고의 시기)에 따르면 입찰공고는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 7일전에 이를 행하여야 하며, 공사입찰의 경우 현장설명일의 전일부터 기산하여 7일전, 협상에 의한 계약 또는 경쟁적 대화에 의한 계약의 경우 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 40일 전

에 공고하도록 규정되어 있다. 단, 예외사유에 해당하는 경우 공고기간을 단축할 수 있으며 자세한 내용은 [표 1]과 같다.

[표 1] 국가계약법 시행령

- 제35조(입찰공고의 시기)** ① 입찰공고는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 7일전에 이를 행하여야 한다.
- ② 공사입찰의 경우로서 제14조의2제1항에 따른 현장설명을 실시하는 경우에는 현장설명일의 전일부터 기산하여 7일전에 공고해야 한다. 다만, 제13조에 따라 입찰참가자격을 사전에 심사하려는 공사입찰의 경우에는 현장설명일 전일부터 기산하여 30일전에 공고해야 한다.
- ③ 공사입찰의 경우로서 현장설명을 실시하지 아니하는 때에는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 다음 각 호에서 정한 기간 전에 공고하여야 한다.
1. 추정가격이 10억원 미만인 경우 7일
 2. 추정가격이 10억원 이상 50억원 미만인 경우 15일
 3. 추정가격이 50억원 이상인 경우 40일
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 5일 전까지 공고할 수 있다.
1. 제20조제2항에 따른 재공고입찰의 경우
 - 1의2. 국가의 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우
 2. 다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우
 3. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방·복구 등을 위하여 필요한 경우
 4. 그 밖에 제2호 및 제3호에 준하는 경우
- ⑤ 제43조에 따른 협상에 의한 계약 또는 제43조의3에 따른 경쟁적 대화에 의한 계약의 경우에는 제1항 및 제4항에도 불구하고 제안서 제출마감일의 전일부터 기산하여 40일 전에 공고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제안서 제출마감일의 전일부터 기산하여 10일 전까지 공고할 수 있다.
1. 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 2. 추정가격이 고시금액 미만인 경우

3. 감사결과 확인된 문제

2020년도부터 2022년도까지 우리병원 물류관리팀에서 체결한 계약 현황을 살펴본 결과, 입찰공고 기간의 예외적용 사유가 아님에도 [표 2]와 같이 총 15건에 대하여 관련 법령에 명시된 최소한의 의무 공고기간을 준수하지 아니한 사실을 확인하였다. 공고기간을 단축하는 것은 경쟁에 참여하고자 하는 업체의 참가 기회를 제한하는 결과를 초래하여 이의제기 시 문제가 될 수 있

으며, 협상에 의한 계약의 경우 이의제기 없이 무사히 낙찰자를 결정하여 계약을 체결하고 이행하였더라도, 이후 하자가 발생할 경우 제안서 작성에 필요한 기간 부족으로 인해 내용이 부실하였다는 평가를 받을 여지가 있다.

[표 2] 입찰공고 기간산정 착오 현황

년도	입찰건명	공고일자	입찰일자	공고기간	실제공고	비고
2020	부산대학교병원 건물화재보험 및 주차장 배상 책임보험 가입	2020-01-17	2020-01-23	7일	5일	일반
2020	영상의학과 두경부 CT 영상 외주의뢰 원격판독 단가계약	2020-01-29	2020-02-05	7일	6일	일반
2020	PACS 영상 저장장치 교체	2020-02-10	2020-02-17	7일	6일	일반
2020	F-18 FDG 주사액 단가계약	2020-03-12	2020-03-19	7일	6일	일반
2020	[가칭]EDC(에코델타시티) 스마트 부산대학교병원 건립타당성조사 용역	2020-03-12	2020-03-31	40일	18일	협상
2020	2020년 부산대학교한방병원 한약-사항 구매(단가계약)	2020-05-13	2020-05-20	7일	6일	일반
2020	소프트웨어 MS EES, 한글CLA 사용권 구매	2020-05-18	2020-05-25	7일	6일	일반
2020	불용물품 위내시경 외 4건 매각	2020-09-22	2020-09-29	7일	6일	일반
2020	Adobe관련 소프트웨어 라이선스 구입	2020-10-21	2020-10-28	7일	6일	일반
2021	Encor Enspire Breast Biopsy System 1SET 구입	2021-04-16	2021-04-23	7일	6일	일반
2021	ICT활용 지역건강돌봄 체제 확산과 가정방문 POCT	2021-06-18	2021-07-01	40일	12일	협상
2021	2021년 의료데이터 중심병원 지원사업 보건의료 빅데이터 활용을 위한 데이터 검증 및 분석 연구 용역	2021-06-22	2021-07-05	40일	12일	협상
2021	이용자 편의 서비스 개발 용역	2021-07-14	2021-07-27	40일	12일	협상
2021	2021년 의료데이터 중심병원 지원사업 의무기록 데이터 코딩 용역	2021-07-19	2021-08-06	40일	17일	협상
2022	초자체흡인절단기 1SET 구입(설치)	2022-12-16	2022-12-23	7일	6일	일반

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

관련 법령을 준수하여 향후 체결하는 계약에 대하여 최소한의 의무 공고기간을 준수하여 경쟁의 참여기회가 충분히 보장될 수 있도록 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

입찰공고 시 관련 법령에서 정한 의무 공고기간을 위반하여 계약을 체결하는 일이 없도록 철저히 관리하시기 바라며, (시정) 같은 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 소홀히 한 부서장에게 [주의]를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 부산대학교병원 사무국 물류관리팀 행정2급 ◇◇◇ **【주 의】**

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 공사계약일반조건에 따른 적정 착공기간 미부여

소관부서 부산대학교병원 물류관리팀

조치부서 부산대학교병원 물류관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 물류관리팀에서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 · 시행령 · 시행규칙」 등에 의거하여 계약업무를 처리하고 있으며, 기타공공기관 계약사무 운영규정 및 내부 회계규정에 따라 업무를 수행한다.

2. 관계법령(판단근거)

계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가지고, 계약담당공무원과 계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 행한다. 「(계약예규)공사계약일반조건」 [표 1]은 계약상대자의 원활한 계약이행을 보장하기 위하여 공사의 규모 · 난이도 · 성격을 고려하여 착공일을 결

정하되 일반조건에서 정한 일자 이전의 날짜로 정하지 않도록 규정하고 있으며, 예외적인 경우 협의를 거쳐 결정하도록 하고 있다.

[표 1] (계약예규)공사계약일반조건

제17조(착공 및 공정보고) ① 계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 공사를 착공하여야 하며 착공시에는 다음 각호의 서류가 포함된 착공신고서를 발주기관에 제출하여야 한다. 다만, 계약담당공무원은 공사기간이 30일 미만인 경우 등에는 착공신고서를 제출하지 아니하도록 할 수 있다.

1. 「건설기술 진흥법령」 등 관련법령에 의한 현장기술자지정신고서
2. 공사공정예정표
3. 안전·환경 및 품질관리계획서
4. 공정별 인력 및 장비투입계획서
5. 착공전 현장사진
6. 기타 계약담당공무원이 지정한 사항

② 계약담당공무원은 공사의 규모·난이도·성격을 고려하여 착공일을 결정하되, 다음 각 호에서 정한 일자 이전의 날짜로 정하여서는 아니된다. 다만, 재해복구 등 긴급하게 착공하여야 할 필요가 있는 공사계약 및 장기계속공사의 1차 계약 이후 연차계약의 경우에는 계약상대자와의 협의를 거쳐 다음 각호에서 정한 일자 이전의 시점으로 착공일을 결정할 수 있다.

1. 추정가격이 10억원 미만인 경우: 계약체결일로부터 10일
2. 추정가격이 10억원 이상인 경우: 계약체결일로부터 20일

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 부산대학교병원 물류관리팀에서는 [표 2]와 같이 일부 공사계약에 대하여, 재해복구 등 긴급하게 착공하여야 할 필요가 있는 공사계약 및 장기계속공사의 연차계약에 해당하지 않음에도 계약문서와 달리 착공일을 단축하여 결정한 사례가 확인되었다. 이러한 미적용 사례들을 살펴보면 해당부서의 긴박한 요청 등에 의한 경우가 대부분으로 이에 대하여 적정 기간이 확보될 수 있도록 해당부서에 대하여 착공기간 등에 대한 사전안내, 계약체결 및 착공기간 등 일정을 고려한 계약의뢰 협조를 구하는 절차가 필요할 것으로 판단된다.

[표 2] 공사계약일반조건에 따른 적정 착공기간 미부여 현황

연번	계 약 명	계약금액	계약일자	시작납품일	착공기간
1	부산대학교병원 B동 3층 심장초음파실 리모델링공사	87,370,500	2020-09-09	2020-09-11	2
2	부산대학교병원 응급의료중환자실 음압 격리실 신설 및 내부보수공사(건축,기계 설비)	562,454,300	2021-05-10	2021-05-14	4
3	A동 2층 통원수술실 이전 설치공사(건축)	190,167,880	2021-10-06	2021-10-12	6
4	부산대학교병원 그린리모델링 노후조명 기구 LED등 교체 전기공사	330,722,500	2021-11-09	2021-11-09	0
5	부산대학교병원 A동 기계실 노후설비 교체공사(전기)	240,124,340	2021-11-17	2021-11-22	5
6	부산대학교병원 영상촬영장비(MRI, CT) 설치에 따른 전력간선 설비공사(전기)	140,731,000	2021-11-19	2021-11-19	0
7	부산대학교병원 D동 1층 초음파실 및 영상의학과 판독실 리모델링공사(전기)	322,732,220	2022-04-18	2022-04-22	4
8	부산대학교병원 D동 1층 초음파실 및 영상의학과 판독실 리모델링공사(통신)	225,179,500	2022-04-18	2022-04-22	4
9	부산대학교병원 D동 1층 초음파실 및 영상의학과 판독실 리모델링공사(소방)	74,695,050	2022-04-19	2022-04-22	3
10	부산대학교병원 암센터별관 외 3개동 간이스프링클러 설치공사	394,476,490	2022-06-22	2022-06-27	5
11	부산대학교병원 D동 1층 재활의학과 치료실 리모델링 공사(전기)	106,153,120	2022-09-26	2022-10-04	8
12	부산대학교병원 흡수식 냉온수기 저녹스 버너 교체 공사	50,206,950	2022-12-15	2022-12-19	4

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

관련 계약문서에 따라 충분한 착공기간을 부여하여 계약이 적정하게 이행될 수 있도록 하고, 환자민원 및 불편감소를 고려하여 계약상대자와의 협의 절차를 강화하는 등 관련 예규를 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

공사계약 시 관련 계약예규에 따라 착공기간 등의 일정을 고려한 계약의 의뢰
및 적정한 계약의 체결이 이루어지도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 반품의약품에 대한 환수액 관리 미흡

소관부서 부산대학교병원 물류관리팀

조치부서 부산대학교병원 물류관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 물류관리팀에서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 · 시행령 · 시행규칙」 등에 의거하여 계약업무를 처리하고 있으며, 기타공공기관 계약사무 운영규정 및 내부 회계규정에 따라 업무를 수행한다.

2. 관계기준(판단근거)

의약품 입찰 유의서의 계약이행 조건(제7조, 제8조) 및 납품 시 준수사항(제11조)에 의거하여 병원으로 입고된 의약품 중에서 유효기간 임박 및 코드 삭제로 인한 사용중단, 파손 의약품 등의 사유로 의약품 회수 조치 요청되어 의약품도매상으로 반품하여 적정재고를 유지하고 반품 후 발생하는 반품액을 환수하고 있으며 최근 3년간 발생한 반품금액은 [표 1]과 같다.

[표 1] 최근 3년간 의약품 반품금액

(단위: 원)

년도	의약품 총 반품금액	비고
2020년	141,577,529	□□약품 외 9곳
2021년	87,940,102	
2022년	147,376,201	
2023년 6월까지	86,249,454	

3. 감사결과 확인된 문제

물류관리팀에서는 의약품 반품으로 발생하는 환수금액을 관련부서와 협조하여 발생 및 입금 내역을 확인하고 업체별로 미환수 잔액을 관리하여 신속하게 환수될 수 있도록 조치하여야 한다. 그러나 [표 2]와 같이 18년 3월 및 20년 3월에 계약이 종료된 3개 업체 미환수 금액이 23년 6월까지 남아있고, 회계관리팀과 비교한 업체별 미환수 잔액도 차이가 발생하는 것으로 확인되었다.

[표 2] 업체별 미환수금액(2023년 4월말 기준)

(단위: 원)

구분	업체명	물류관리팀(A)	회계관리팀(B)	차액(A-B)	비고
1	비공개	1,797,532	2,579,607	-782,075	
2		7,308,209	9,283,088	-1,974,879	18년 3월 계약종료
3		13,410	15,042	-1,632	
4		1,272,612	1,272,612	0	18년 3월 계약종료
5		1,441,816	880,423	561,393	20년 3월 계약종료
6		90,000		90,000	

구분	업체명	물류관리팀(A)	회계관리팀(B)	차액(A-B)	비고
7	비공개	28,000	719,987	-691,987	
8			75,376	-75,376	
9		2,391,764	2,391,764	0	
10		16,929	16,929	0	
계		14,360,272	17,234,828		

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

관련부서와 협의하여 업체별로 정확한 의약품 미환수 금액을 확인하고 신속한 회수를 위해 노력하겠으며, 향후에는 관련 업무 프로세스를 재정립하여 의약품 미환수 금액이 누적되지 않도록 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

업체별로 미 입금된 의약품 반품금액을 정확하게 확인하고 신속히 입금될 수 있도록 조치하여 주시고 향후에는 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 업무 프로세스를 재정립하는 등 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. (통보)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 선금 지급 관련 채권확보 조치 미흡

소관부서 부산대학교병원 물류관리팀

조치부서 부산대학교병원 물류관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 물류관리팀에서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 · 시행령 · 시행규칙」 등에 의거하여 계약업무를 처리하고 있으며, 기타공공기관 계약사무 운영규정 및 내부 회계규정에 따라 업무를 수행한다.

2. 관계기준(판단근거)

[표 1]과 같이 기획재정부 계약예규 제35조(채권확보)에서는 선금을 지급하고자 하는 경우 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 하고, 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전으로 하고 종료일은 이행기간 종료일 다음 날부터 60일 이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우는 30일 이상)으로 하여야 한다. 또한 계약이행기간이 연장되는 경우 채권효력을 확보하기 위하

여 당초의 보증 또는 보험기간에 연장 기간을 가산한 보증서 등을 제출받아야 한다고 규정하고 있다.

[표 1] (계약예규)정부 입찰·계약 집행기준

제35조(채권확보) ① 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 시행령 제 37조제2항에 의한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다. 다만, 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 공기업과 준정부기관, 특별법에 의하여 정부가 보호 육성하는 법인으로서 정부가 출연한 법인, 「농업협동조합법」에 의한 조합 및 그 중앙회, 「수산업협동조합법」에 의한 어촌계·수산업협동조합 및 그 중앙회, 「산림조합법」에 의한 조합 및 그 중앙회 또는 「중소기업협동조합법」에 의한 중소기업협동조합 및 그 중앙회와 계약을 체결한 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우에 제38조에 의하여 반환 사유가 발생한 때에는 계약상대자로 하여금 선금잔액에 해당하는 금액을 현금(채신관서 또는 「은행법」의 적용을 받는 금융기관이 발행한 자기앞수표를 포함한다)으로 반납할 것을 보장받기 위하여 그 지급을 약속하는 내용의 문서를 제출하게 하여야 한다.

② 계약담당공무원은 제1항에 의하여 채권확보조치를 하는 경우에 보증 또는 보험금액은 선금액에 그 금액에 대한 보증 또는 보험기간에 해당하는 약정이자상당액[사유발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 대출평균금리)에 의하여 산출한 금액을 말한다]을 가산한 금액 이상으로 하여야 한다.

③ 제2항의 경우에 제37조에 의하여 정산하였을 때에는 계약상대자의 요청에 의하여 해당 선금잔액(선금액에서 제37조에 의한 선금정산액을 공제한 금액을 말한다. 이하 같다)에 해당 약정이자상당액을 가산한 금액을 기준으로 제2항의 채권확보조치를 할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항의 경우에 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음날부터 60일이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우는 30일 이상)으로 하여야 한다. 다만, 계약담당공무원이 그 이행기간을 연장하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다.

⑤ 계약담당공무원은 제38조제3항에 따라 하수급인에게 선금을 지급하고자 하는 경우로서 계약상대자가 요구할 경우에는 해당 하수급인으로 하여금 계약상대자에게 보증서를 제출하도록 하여야 한다.

⑥ 계약담당공무원은 제38조제3항에 따라 하수급인에게 선금을 지급하는 경우는 제1항에 따라 계약상대자가 제출한 보증서의 보증금액을 감액하지 아니한다.

3. 감사결과 확인된 문제

2020년도부터 2022년도까지 선금을 지급한 건에 대하여 채권확보 및 보증기간의 적정성을 점검한 결과, ①계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출받지 아니한 사례 2건, ②증권 또는 보증서에 명시된 채권 보증기간의 종료일이 계약 이행종료일의 60일이상 확보하지 아니한 사례 3건, ③계약이

연장되었으나 선금 보증 채권을 갱신하지 아니한 사례 5건 등 총 10건에 대하여 채권의 확보 및 보증기간의 적정성 검토를 소홀히 한 사실을 확인하였다.

[표 2] 채권 확보 조치 미흡 현황

(단위: 원)

년도	건명	금액	거래처	확인된 사항	비고
2020	공용원외탕전실 대형추출기 구입(설치) 선금 지급 구입	31,400,000	비공개	채권 미갱신	(연장)
2020	공용원외탕전실 임상탕제 추출기 구입(설치) 선금 지급 구입	146,600,000		채권 미갱신	(연장)
2020	공용원외탕전실 임상탕제 파우치 포장기 구입(설치) 선금 지급 구입	17,400,000		채권 미갱신	(연장)
2021	2021년 해양원격의료지원 시범사업 해양원격의료세트 제작 및 설치 선금 지급 구입	87,500,000		보증기간 산정 오류	
2021	2021년 의료데이터 중심병원 지원사업 감리 용역 선금 지급 구입	17,485,300		채권 미확보	
2021	E동 1층 응급실 리모델링공사(건축,기계설비) 선금 지급 구입	180,000,000		채권 미갱신	(연장)
2022	D동 1층 초음파실 및 영상의학과 판독실 리모델링 공사(건축) 선금 지급 구입	132,000,000		보증기간 산정 오류 /채권 미갱신	(연장)
2022	보건의료 마이데이터 연계 서비스 개발 용역 선금 지급 구입	45,000,000		보증기간 산정 오류	
2022	AI정밀의료 솔루션 사용성 평가 및 분석 연구 용역 선금 지급 구입	10,000,000		채권 미확보	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

관련 기준을 준수하여 향후 선금 지급 시 증권 또는 보증서 제출 및 보증기간의 철저한 검토를 통해 채권확보가 확실히 이루어질 수 있도록 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

향후 선금 지급 시 증권 또는 보증서를 반드시 징구하시기 바라며, 관련 기준에 의거 선금에 대한 보증 보험기간의 적정성을 검토하여 채권확보에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 기부채납 처리 절차 미흡

소관부서 부산대학교병원 물류관리팀

조치부서 부산대학교병원 물류관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 물류관리팀에서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 · 시행령 · 시행규칙」 등에 의거하여 계약업무를 처리하고 있으며, 기타공공기관 계약사무 운영규정 및 내부 회계규정에 따라 업무를 수행한다.

2. 관계지침(판단근거)

병원의 자산취득 절차는 원내 각 부서에서 구매요구서를 작성하여 병원장의 결재를 득한 후 물류관리팀에서 각 계정에 맞는 예산으로 구매절차를 진행, 해당물품에 대한 납품이 완료되면 계정에 맞게 물품코드를 부여하여 자산을 취득하고 있으나, 그 외의 구입 물품(과비, 의국비, 연구비, 사비 등으로 구입)들은 [표 1]과 같이 자산관리지침 제10조(자산의 기부 채납)의 절차에

따라 처리하고 있다.

[표 1] 자산관리지침

제10조(자산의 기부 채납) 기부채납 자산의 처리는 다음 각호에 의한다.

1. 본원에 기부되는 자산이 있을 경우에 자산운용책임자는 기부채납원(별지 제2호 서식)을 첨부하여 지체없이 자산관리부서에 통보하여야 한다.
2. 기부채납원을 접수한 자산관리 담당은 즉시 원장의 결재를 받아 채납여부를 결정하여야 한다.
3. 기부자산의 채납승인이 있을 경우에 자산관리부서는 취득절차에 의한 검수를 거친 후 기부 채납자에게 동 자산이 채납승인 되었음을 통지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

2020년도부터 2022년도까지 자산의 기부채납 요청에 대한 채납 승인 절차의 적정성을 살펴본 결과, [표 2]와 같이 등록된 자산 현황과 기부채납원의 불일치 1건, 기부채납원의 접수 누락 62건, 채납승인 통지 누락 45건 등 기부채납 처리 절차를 소홀히 진행한 사실을 확인하였다.

[표 2] 기부채납 관리 미흡 현황

년도	자산명	확인된 사항	비고
2020	기본테이블 외 3종	기부채납 결과 불일치	등록오류
	뇌파측정기 외 7종	기부채납원 접수 누락	스캔누락
2021	컬러 레이저복합기 외 17종	기부채납원 접수 누락	스캔누락
	빔프로젝트 외 27종	자산승인 통지 누락	내부결재 누락
2022	노트북 외 33종	기부채납원 접수 누락	스캔누락
	모니터 외 17종	자산승인 통지 누락	내부결재 누락

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

관련 지침에 따라 기부채납 처리 절차를 준수하고 자산관리에 착오가 없도록 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

관련 지침에 따라 기부채납 처리 절차를 준수하여 업무를 수행하시기 바라며,
동일한 사례가 발생하지 않도록 자산 관리 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

(통보)

부 산 대 학 교 병 원

시정 및 권고

제 목 임대장비 보험 미가입 및 유형자산 보험가입 기준 미흡

소관부서 부산대학교병원 물류관리팀

조치부서 부산대학교병원 물류관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 물류관리팀에서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 · 시행령 · 시행규칙」 등에 의거하여 계약업무를 처리하고 있으며, 기타공공기관 계약사무 운영규정 및 내부 회계규정에 따라 업무를 수행한다.

2. 관계규정(판단근거)

우리병원 회계규정 제133조(부보)에 의하면 유형자산(각 종 장비를 포함)에 대해서는 보험에 가입하여야 하며, 물류관리팀은 업무분장규정 제14조에 따라 유형자산의 보험가입에 관한 사항을 담당하고 있다. 우리병원은 고가의 장비에 대하여 시약구매조건부 장비임대차계약³⁾을 체결하고 있고, 계약서에

3) 전용시약 구매를 조건으로 당해 진단시약 전용장비를 임대하고 장비에 대한 감가상각 및 기타 비용 등을 고려한 대금 전체를

는 장비의 소유권은 “을”(계약상대자)에게 있고, 우연한 사고로 인해 생긴 손해를 포괄적으로 담보하는 동산종합보험⁴⁾에 가입하여야 한다고 명시되어 있으며 관련 내용(일부 발췌)은 [표 1]과 같다.

[표 1] 장비임대차 계약서(표준양식)

제3조(비용분담)

② “을”의 분담 비용

- (가) 장비의 도입 및 설치비용
- (나) 장비의 유지보수 및 부품의 공급
- (다) 장비에 대한 보험가입에 따른 보험료

제7조(장비의 소유권)

계약기간 중 장비의 소유권은 “을”에게 있으며 “을”은 장비에 대한 화재 등을 대비하여 “을” 책임하에 동산종합보험 등에 가입하여야 하며, “갑”은 이로 인한 일체의 책임을 지지 않는다.

3. 감사결과 확인된 문제

2020년도부터 2022년도까지 우리병원의 장비임대차계약 현황 및 보험가입 유무를 살펴본 결과, 장비임대업체에서 동산종합보험을 가입하고 보험료를 부담하도록 되어있으나, [표 2]와 같이 (주)엘리스메드 외 18개의 업체가 총 27종의 장비에 대해 보험가입을 누락하는 등 계약서에 명시된 조항임에도 계약상대자의 보험가입 유무를 확인하는 증빙서류를 제출받지 않은 사실이 확인되어 이에 대한 관리가 필요하다. 또한 임대장비 외 병원의 자산으로 등록된 장비 및 보호가 필요하다고 판단되는 목적물에 대해서도 보험 가입 여부를 검토할 기준이 명확하지 않아 보험 가입이 어려운 실정이므로 사고 발생 시 병원의 부담을 최소화할 수 있는 합리적인 방안이 요구된다.

전용시약 가격에 배분함으로써 시약 판매를 통해 장비 가액을 회수하는 방식의 계약.

4) 동산(動産)은 화재보험의 재고자산과는 다른 개념으로 부동산의 반대인 이동 위험이 있는 재산을 말하며, 약관상 특별히 면책 위험으로 규정되어 있지 않은 모든 우연한 사고로 인하여 보험의 목적에 생긴 손해를 포괄적으로 담보하는 보험.

[표 2] 임대장비 보험 미가입 현황

구분	장비명	수량	구입처	운용부서
1	FLOWTRON EXCEL PUMP	1대	비공개	수술실
2	Kendall SCD	13대		8병동(복)/심뇌혈관집중치료실 /비뇨의학과/이비인후과
3	ORTHO VISION	1대		진단검사의학과
4	범용전기수술기(GEN11))	1대		수술실
5	비강고유량 산소치료장치	12대		10병동/52병동/외과계중환자실 /710병동/711병동/응급의학과 /78병동/79병동
6	사지압박순환장치	4대		68병동/수술실
7	실시간유전자증폭기	1대		진단검사의학과
8	실시간핵산정량분석기	1대		분자유전특수검사실
9	양압지속유지기	3대		심뇌혈관집중치료실 /외과계중환자실
10	열희석심박출량계	2대		마취통증의학과
11	의료용면역형광측정장치	1대		진단검사의학과
12	의약품주입펌프	15대		마취통증의학과
13	자동면역염색기	2대		병리과
14	자동핵산추출장비	1대		진단검사의학과
15	자동혈액배양기	3대		진단검사의학과
16	전안부촬영장치	1대		안과
17	전자동 면역화학 분석기	2대		진단검사의학과
18	전자동 유전자 증폭장치	1대		진단검사의학과
19	전자동핵산추출 및 유전자증폭장비	1대		진단검사의학과
20	전자동면역조직화학염색기	2대		병리과
21	전자동특수염색기	1대		병리과
22	전해질 자동분석기 (Electrolyte Analyzer)	1대		응급검사실
23	핵산추출기구	1대		진단검사의학과
24	혈액가스 분석기	3대		진단검사의학과
25	혈액투석기(인공신장기)	2대		혈액투석실
26	혈액투석기	2대		혈액투석실
27	휴대용 화학 혈액가스 및 전해질 분석기	2대		신속검사실

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

계약의 이행이 누락되지 않도록 해당 업체에 보험 가입을 통보하고, 향후 재발방지를 위하여 증빙서류를 제출받도록 할 것이며, 병원 자산에 대해서도 명확한 기준을 마련하여 보험가입 여부의 검토가 이루어질 수 있도록 관련 부서와 협의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

임대차 계약의 이행을 위해 계약상대자에게 보험 가입 등 필요한 조치를 하시기 바라며, (시정) 병원의 자산 및 보호가 필요한 목적물에 대해서도 보험 가입 여부 및 명확한 기준을 마련하여 적용될 수 있도록 적극적으로 검토하시기 바랍니다. (권고)

부 산 대 학 교 병 원

시 정

제 목 부산대학교병원 병원보 ‘생명사랑’ 제작 관련 계약기간연장 부적정

소관부서 부산대학교병원 물류관리팀

조치부서 부산대학교병원 물류관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 물류관리팀에서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
· 시행령 · 시행규칙」 등에 의거하여 계약업무를 처리하고 있으며, 기타공공기
관 계약사무 운영규정 및 내부 회계규정에 따라 업무를 수행한다.

2. 관련 규정(판단근거)

(계약예규)물품구매(제조)계약일반조건 제24조(지체상금)와 제25조(계약기간
의 연장)에서는 계약기간 연장에 대한 세부내용을 명시하고 있고 자세한 내
용은 [표 1]과 같다.

[표 1] (계약예규)물품구매(제조)계약 일반조건

[(계약예규) 물품구매(제조)계약 일반조건]

제24조(지체상금)

③ 계약담당공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 납품이 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 천재·지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우
2. 계약상대자가 대체사용할 수 없는 중요 관급재료의 공급이 지연되어 제조공정의 진행이 불가능하였을 경우
3. 계약상대자의 책임 없이 납품이 지연된 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 <개정 2015.1.1.>
 - 가. 발주기관의 물품제조를 위한 설계도서 승인이 계획된 일정보다 지연된 경우(관련서류의 누락 등 계약상대자의 잘못을 보완하는 기간은 제외한다)
 - 나. 계약상대자가 시험기관 및 검사기관의 시험·검사를 위해 필요한 준비를 완료하였으나 시험기관 및 검사기관의 책임으로 시험·검사가 지연된 경우
 - 다. 설계도서 승인 후 발주기관의 요구에 의한 설계변경으로 인하여 제작기간이 지연된 경우
 - 라. 발주기관의 책임으로 제조의 착수가 지연되었거나 중단되었을 경우

제25조(계약기간의 연장)

- ① 계약상대자는 제24조제3항 각 호의 어느 하나의 사유가 계약기간내에 발생한 경우에는 계약기간 종료전에 지체없이 계약담당공무원에게 서면으로 계약기간의 연장신청과 제4항에 의한 계약금액 조정신청을 함께 하여야 한다. 다만, 연장사유가 계약기간내에 발생하여 계약기간 경과후 종료된 경우에는 동 사유가 종료된 후 즉시 계약기간의 연장신청과 제4항에 의한 계약금액 조정신청을 함께 하여야 한다.
- ② 계약담당공무원은 제1항에 의한 계약기간연장 신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 계약이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

물류관리팀에서는 [표2]와 같이 병원보 제작 관련하여 2020년 최초 계약 진행 후 현재까지 2차례 계약기간을 연장함에 있어서 (계약예규)물품구매(제조)계약일반조건에서 명시하고 있는 계약기간 연장 사유에 해당되지 않음에도 연장계약이 체결되었음을 확인하였으며, 이러한 계약업무의 진행은 곧 유사하거나 동등 이상의 제품을 공급할 수 있는 잠재적인 업체들에게 경쟁 기회가 주어지지 않는다는 점에서 공정성의 훼손 우려가 있다.

[표 2] 부산대학교병원 병원보 '생명사랑' 제작 관련 계약현황

연도	계약일	계약기간	확인된 사항	비고
2020	3. 6.	2020. 3. 6. ~ 2021. 2. 28.	최초계약	◇◇◇ ◇◇ (계약업체)
2021	2. 26.	2021. 3. 1. ~ 2022. 1. 31.	계약	
2022	1. 12.	2021. 3. 1. ~ 2023. 1. 31.	계약연장(1차) *사유5: 병원보 제작 특수조건 제3조(계약기간) 상호협의를하여 연장할 수 있다.	
2023	1. 20.	2021. 3. 1. ~ 2024. 1. 31.	계약연장(2차) *사유6: 계약연장에 대한 편집회의 결과 전원 동의	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

물류관리팀에서는 향후 해당부서 및 타부서의 계약기간연장 및 재계약 등 성격이 비슷한 계약업무 요청을 받으면 보다 공정한 계약절차가 이루어질 수 있도록 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

계약예규에 의거 계약기간 연장 사유에 해당하는 경우에만 계약 연장이 이루어지도록 관련 사항을 전 부서에 전파하는 등 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (시정)

5) 홍보팀-3024(2021.12.30.) 「2022년도 병원보 생명사랑 제작업체 계약 연장 협조 요청」

6) 물류관리팀-306(2023.1.18.) 「2023년도 병원보 생명사랑 변경계약 체결(안)」